

1500564-38.2021.8.26.0431

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MATHEUS CURSINO VILLELA

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... mesmo cogitar-se de delito mais grave, de tráfico de entorpecentes, a depender das circunstâncias do caso concreto.

Reconhecida a prática da infração penal, passo à fixação da pena, na forma do artigo 68 do CP c.c. 59 do CP.

Verifica-se da certidão de fls. 36/39 que a ré possui registros criminais anteriores que caracterizam reincidência (proc. 1501870-96.2019.8.26.0274).

Não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Belmiro Pereira 367, Pederneiras-SP - cep 17280-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500564-38.2021.8.26.0431 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500564-38.2021.8.26.0431

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3055830/2021 - DEL.POL.PEDERNEIRAS, 18890702 - DEL.POL.PEDERNEIRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SUELLEN CRISTINA PEREIRA VILLAS BOAS

Juiz de Direito: Dr. MATHEUS CURSINO VILLELA

Vistos.

Suellen Cristina Pereira Villas Boas, qualificada à fl. 07, está sendo processada pelo Ministério Público como incurso no artigo 28, "caput" da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, no dia 20 de março de 2021, por volta das 07h30min., na Rua 22 de maio, nº 80, Jardim Modelo, nesta cidade e Comarca de Pederneiras, trazia consigo, para consumo pessoal, duas pedras de "crack", com massa líquida de 0,23g (vinte e três centigramas), e três porções de "maconha", com peso líquido de 6,26g (seis gramas e vinte e seis centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva é procedente.

Primeiramente homologo a desistência da oitiva da testemunha

A prova da materialidade emerge do boletim de ocorrência (fls. 01/04), do auto de exibição e apreensão (fls. 05/06) e laudo definitivo de entorpecentes (fls. 10/15), assim como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria, por sua vez, recai sobre a acusada, demonstrada pelas provas existentes nos autos.

A testemunha, policial militar Rafael Miras Prevideli, relatou que foram acionados pelo 190 para atendimento de uma ocorrência pela prática de outra infração penal, ao abordar a ré, foi constatado um volume grande nas costas de Suellen, da qual tratava-se de certa quantia em dinheiro em notas fracionadas (R\$ 949,00). Em vistoria realizada junto à acusada, pela enfermeira, a acusada tentou retirar de suas vestes um saco e esconder, sendo que nesta embalagem foi apurado 03 porções de maconha e 02 porções de "crack". A ré declarou que o dinheiro era proveniente de "programas" que a mesma realizava. Em questionamento feito pela defesa, o Policial Militar confirmou que era perceptível que a ré encontrava-se grávida no momento dos fatos.

Pela policial militar Alexandre Fornazari, ouvido como testemunha, que após serem acionados pelo copom para fim de apurar a prática do crime de apropriação indevida, chegaram ao local abordaram a ré, e com esta foi localizado a quanti de R\$ 949,00, notas fracionadas. Levaram a ré até o pronto socorro a fim de se realizar a revista pessoal, momento em que o depoente visualizou a ré retirando um envelope de suas costas, e verificou que tratava-se de 03 porções de maconha e 02 porções de "crack". A ré lhes disse que os entorpecentes apreendidos seria para uso pessoal e o dinheiro apreendido seria proveniente de "programas" que a mesma fazia na época. Que estava com 08 meses de gravidez. Questionado pela defesa se foi possível observar que a acusada encontrava-se grávida.

Em seu interrogatório, a acusada apenas relatou que não se recordava dos fatos pelos quais está sendo acusada.

Na fase policial, a ré confessou ser usuária de entorpecentes e que as drogas encontradas junto da mesma era para consumo pessoal (fl. 07), não confirmada na fase judicial. Aqui, desde já, consigno que restou prejudicada a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.

De fato, a prova oral produzida nos autos deixou incontestes a apreensão das drogas de propriedade da acusada.

Comprovada também as substâncias entorpecentes nas drogas através do laudo pericial de fls. 10/15.

Os policiais militares ouvidos em juízo prestaram depoimentos coerentes e coesos, afirmando que a acusados transportava as drogas.

A tese de defesa de que a autora havia perdido seus documentos, e para tanto, tendo inclusive registrado Boletim de Ocorrências de nº 1776/2021 (elaborado em 08/10/2021), juntado em fl. 78, e que outra pessoa estaria se valendo de seus documentos para a prática do delito, ainda, alegado que jamais esteve gestante, não merecem prosperar.

Em primeiro lugar, o boletim de ocorrências de fls. 01/04, está a registrar a ocorrência referente ao presente feito teria ocorrido em 20 de março de 2021, enquanto o boletim de ocorrência de fl. 78, juntado pela defesa, informa que fora elaborado em 08 de outubro de 2021, ou seja, a mais 07 (sete) meses da ocorrência do delito da qual a ré está sendo acusada.

Ainda, se não bastasse, a certidão de nascimento juntada em fl. 154, são suficientes para atestar que a ré seria a genitora de C.L.V.B. Não há qualquer irregularidade, vício, ou nulidade no documento ora relacionado, em que pese, resta afastada a alegação de que não se encontrava grávida no momento dos fatos, o que fora confirmado pelos policiais militares quando de seu depoimento em fase policial, ratificando os termos do boletim de ocorrência e o próprio depoimento da ré em fase policial.

Assim, há prova suficiente de que a ré a possuía, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com subsunção de sua conduta à tipificação do art. 28, caput da Lei 11.343/2006, descabendo sua absolvição.

A acusada era imputável na data dos fatos. A conduta não foi amparada por qualquer excludente de ilicitude (art. 23 do CP).

Observa-se, por fim, que o fato descrito na denúncia é crime, não tendo havido abolição criminis. Com efeito, o colendo Supremo Tribunal Federal tem entendido, de

forma sistemática, nesses termos: A jurisprudência desta Corte assentou entendimento de que a conduta de portar droga para consumo pessoal, prevista no art.28 da Lei nº 11.343/2006, não perdeu seu caráter criminoso (AI 741.072 AgR/RJ, 1ª T, rel. Min. Dias Tóffoli, julgado em 22/2/2011).

Também não há que se falar em insignificância, até porque, caso se tratasse de quantia maior ou de grande porte, poder-se-ia até mesmo cogitar-se de delito mais grave, de tráfico de entorpecentes, a depender das circunstâncias do caso concreto. Reconhecida a prática da infração penal, passo à fixação da pena, na forma do artigo 68 do CP c.c. 59 do CP.

Verifica-se da certidão de fls. 36/39 que a ré possui registros criminais anteriores que caracterizam reincidência (proc. 1501870-96.2019.8.26.0274).

Não incidem outras atenuantes ou agravantes.

Não há causas de aumento ou de diminuição aplicáveis.

Considerando as penas cominadas para o tipo em discussão, deve-se ter em conta a recuperação do apenado, tendo em vista as circunstâncias do artigo 59 do CP e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, atento principalmente à natureza das substâncias encontradas em poder da acusada e a quantidade.

Por tratar-se de réu reincidente, entendo adequada a fixação da pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo prazo de 04 (quatro) meses, a ser cumprida em momento oportuno.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno Suellen Cristina Pereira Villas Boas, qualificada à fl. 07, como incurso no artigo 28, "caput" da Lei nº 11.343/2006, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 04 (quatro) meses.

Com o trânsito em julgado desta sentença, expeça-se todo o necessário para cumprimento da pena, fazendo-se as comunicações ao IIRGD (NSCGJ, artigos 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGJ, artigo 398).

Autorizo a destruição da(s) amostra(s) guardada(s) para contraprova (artigo 72, da Lei 11.343/06). Com o trânsito em julgado, oficie-se.

Decreto o PERDIMENTO do valor apreendido em favor da União (fl. 20). Com o trânsito em julgado, providencie-se.

Há isenção de custas, na forma da lei.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Pederneiras, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA